

Minuta explicativa DS44

Preparación empresarial frente a la capacitación obligatoria en prevención de riesgos laborales

Materia: Exigencias de capacitación en seguridad y salud laboral asociadas al DS44.

Enfoque: Preparación operativa, documental y formativa de las empresas.

1. Qué debe tener cada empresa

Cada empresa debe contar con una capacitación en prevención de riesgos laborales para sus personas trabajadoras, con una duración mínima de 8 horas, diseñada para que quienes participan conozcan y comprendan los riesgos presentes en su trabajo y las medidas necesarias para prevenirlos.

Para enfrentar correctamente esta exigencia, la empresa debiera contar con:

1. Identificación de la población objetivo

Una nómina clara de trabajadores que deben ser capacitados, considerando cargos, áreas, turnos, centros de trabajo, modalidad contractual, antigüedad e ingresos futuros.

2. Programa de capacitación DS44

Un curso estructurado con objetivos, contenidos, duración, metodología, actividades, relatoría, materiales y evaluación.

3. Contenidos mínimos obligatorios

El curso debe abordar, al menos, factores de riesgo presentes, efectos en la salud, medidas preventivas, seguro Ley N°16.744, emergencias, señalética y prevención de incendios.

4. Adaptación a la realidad de la empresa

Aunque puede existir un curso base común, los ejemplos, casos, riesgos, medidas preventivas y evaluación deben conectarse con las labores reales de la empresa, sus puestos de trabajo y sus condiciones operativas.

5. Metodología de aprendizaje

La capacitación debe usar metodologías que favorezcan la comprensión, no solo exposición de contenidos. Puede incluir casos, ejercicios, análisis de situaciones, actividades prácticas o evaluación aplicada.

6. Evaluación verificable

La empresa debe poder demostrar que las personas trabajadoras comprendieron los contenidos. Por eso se requiere evaluación individual, criterio de aprobación, registro de resultados y mecanismos de reforzamiento si corresponde.

7. Registros y trazabilidad

Deben conservarse antecedentes como programa del curso, fechas, duración, asistencia, participantes, modalidad, materiales, evaluaciones, resultados, relator o entidad ejecutora y evidencia de cierre.

8. Responsables internos

Es recomendable definir responsables entre gerencia, recursos humanos, prevención de riesgos, operaciones y supervisores, para asegurar ejecución, control documental y seguimiento.

2. Qué riesgos corre una empresa si no cuenta con esto

Si la empresa no tiene estos elementos, enfrenta riesgos operativos, documentales y regulatorios.

El primer riesgo es no poder demostrar cumplimiento. Aunque se haya realizado alguna actividad de capacitación, si no existen registros suficientes, evaluaciones o evidencia trazable, la empresa puede quedar expuesta ante auditorías, fiscalizaciones o revisiones internas.

El segundo riesgo es capacitar de manera genérica o insuficiente. Un curso que no considera los riesgos reales del lugar de trabajo puede no cumplir adecuadamente el objetivo preventivo, porque los trabajadores no reciben información útil para reconocer peligros y aplicar medidas concretas en sus funciones.

El tercer riesgo es mantener brechas de seguridad laboral. Si las personas trabajadoras no comprenden los riesgos, las medidas preventivas, los procedimientos de emergencia o los canales de atención del seguro Ley N°16.744, aumenta la probabilidad de incidentes, accidentes, errores operativos y respuestas deficientes ante emergencias.

El cuarto riesgo es desorden documental. Sin una carpeta de evidencia clara, la empresa puede tener dificultades para acreditar quién fue capacitado, cuándo, por cuánto tiempo, con qué contenidos, bajo qué metodología y con qué resultado.

El quinto riesgo es reaccionar tarde. La obligación exige planificación: identificar trabajadores, ajustar contenidos, coordinar turnos, ejecutar capacitaciones, evaluar, reforzar y conservar registros. Si se deja para último momento, aumenta el riesgo de cursos incompletos, baja cobertura o evidencia débil.

3. Por qué conviene pedir asesoría a STEC

A las empresas les conviene llamar a STEC porque el desafío no es solamente "comprar un curso de 8 horas". El verdadero desafío es implementar una solución completa que combine capacitación, pertinencia técnica, evaluación y trazabilidad.

STEC puede apoyar a la empresa en:

- diagnosticar brechas antes de ejecutar la capacitación;
- ordenar la población objetivo;
- diseñar un curso base DS44 de 8 horas;
- adaptar contenidos a rubro, cargo, centro de trabajo o faena;
- construir evaluaciones verificables;
- preparar registros y carpeta de evidencia;
- apoyar la planificación de ejecución por grupos;
- entregar recomendaciones de mejora preventiva.

En síntesis, STEC permite transformar una obligación normativa en un proceso ordenado, demostrable y útil para la gestión preventiva de la empresa.

La recomendación es que cada empresa no espere a tener una fiscalización o una brecha evidente. Lo más conveniente es solicitar una asesoría temprana a STEC para revisar su situación actual, identificar lo que falta y preparar una implementación documentada, pertinente y verificable.